

Nr. 144 Führervorbehalt für Beschlagnahmen in Österreich. 18. Juni / 2. Juli 1938

R 43 II/1269a, Bl. 5, 19 Reinkonzept/Original

Beginn:

Beginn:

a.: Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei. 18. Juni 1938

Geheim!

Betrifft: Beschlagnahme staatsfeindlichen Vermögens in Österreich.

Bei der Beschlagnahme staatsfeindlichen, im besonderen auch jüdischen Vermögens in Österreich sind u. a. auch Bilder und sonstige Kunstwerke von hohem Wert beschlagnahmt worden. Der Führer wünscht, daß diese zum großen Teil aus jüdischen Händen stammenden Kunstwerke weder zur Ausstattung von Diensträumen der Behörden oder Dienstwohnungen leitender Beamten verwendet, noch von leitenden Persönlichkeiten des Staates und der Partei erworben werden. Der Führer beabsichtigt, nach Einziehung der beschlagnahmten Vermögensgegenstände die Entscheidung über ihre Verwendung persönlich zu treffen. Er erwägt dabei, Kunstwerke in erster Linie den kleineren Städten in Österreich für ihre Sammlungen zur Verfügung zu stellen¹.

Indem ich Ihnen hiervon Kenntnis gebe, bitte ich im Auftrage des Führers, die erforderlichen Anordnungen zu treffen, damit eine Verfügung über das in Österreich beschlagnahmte Vermögen bis auf weiteres unterbleibt. Ich wäre Ihnen ferner dankbar, wenn Sie bereits jetzt die erforderlichen Maßnahmen treffen würden, um dem Führer eine Übersicht über die beschlagnahmten Vermögenswerte zu ermöglichen, und mir über das Ergebnis Ihrer Feststellungen nähere Mitteilung machen würden.

Die Herren Reichsminister des Innern, für Volksaufklärung und Propaganda und für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung sowie der Herr Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich und der Herr Reichsstatthalter in Österreich haben Abschrift dieses Schreibens erhalten.

[...]²

¹ Diese Absicht war Lammers von RL Bormann mündlich übermittelt worden, worauf MD Kritzinger am 16. 6. 1938 dieses Schreiben konzipiert hatte. Am 20. 6. bestätigte Bormann die Weisung schriftlich und konkretisierte sie dahin, Hitler wünsche „umgehend“ einen Erlaß, „nach welchem er allein über die in Österreich beschlagnahmten Galerien bzw. Bilder verfügt“; R 43 II/1269a, Bl. 7. Vgl. APK I 1, Reg. Nrr. 12722, 12732; EVANS, Drittes Reich II/2, S. 801.

² Enth. Entwurf von Anschreiben an die o. g. Empfänger einer Abschrift. – Am 25. 6. 1938 erläuterte Kritzinger dem MR Zindel/ RFSSChDP telefonisch, daß der Wunsch Hitlers „sich ganz besonders auf das Vermögen Rothschilds beziehe“. Zindel sagte zu, diesem Fall besondere Aufmerksamkeit zu schenken, gab im übrigen gleichwohl zu bedenken, „daß sich bei der Durchführung der Anordnung des Führers unter Umständen gewisse Schwierigkeiten ergeben würden. Zum größten Teil sei es nicht die Polizei, sondern [seien es] Stellen und Organisationen der Partei gewesen, die in Österreich Vermögen beschlagnahmt hätten. Diese Stellen benützten jetzt vielfach die beschlagnahmten Häuser mitsamt der Einrichtung. Die Geheime Staatspolizei habe keine Kontrolle dieser Vorgänge. Auf Grund der von dem Reichsführer SS gegebenen Anordnungen werde sich die Wiener Polizei, wie er annehme, mit Gauleiter Bür[c]kel in Verbindung setzen, um auch eine Kontrolle der von Parteistellen und -organisationen beschlagnahmten Vermögenswerte zu erhalten.“ R 43 II/1269a, Bl. 9. Allein die Kunstschatze der Fam. Rothschild, ohne sonstige Vermögenswerte, repräsentierten nach Expertenschätzung einen Wert von 60–80 Mio RM. Liste mit 98 beschlagnahmten

L[ammers]

b.: Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 2. Juli 1938

Betrifft: Beschlagnahmemaßnahmen in Österreich.

1. Vermerk:

Der Reichsminister des Innern übersendet einen Schriftwechsel mit dem Reichsführer SS über die Regelung der Beschlagnahme und Einziehung staatsfeindlichen Vermögens in Österreich³. Aus dem Schriftwechsel ergibt sich, daß die Geheime Staatspolizei anscheinend in sehr erheblichem Ausmaß Vermögensgegenstände nicht nur beschlagnahmt, sondern auch eingezogen hat und zwar zu Gunsten der verschiedensten Stellen (Land Österreich, Reichsschatzmeister, Wehrmacht). Eine Rechtsgrundlage für die Einziehung war nach der Auffassung des Reichsministers des Innern, der man wohl zustimmen muß, nicht vorhanden⁴. Die Geheime Staatspolizei legt Wert darauf, daß bei der von dem Reichsminister des Innern beabsichtigten Regelung die bisher getroffenen Maßnahmen keiner Nachprüfung unterzogen werden. Der Reichskommissar in Wien, mit dem das Reichsministerium des Innern wegen der beabsichtigten Regelung ebenfalls Fühlung genommen hatte, hat bisher nicht Stellung genommen.

Die verschiedenen Äußerungen der Geheimen Staatspolizei zeigen, welche Schwierigkeiten sich bei der Durchführung der Anordnung des Führers ergeben werden. Für den Fall, daß der Führer seine Anordnung uneingeschränkt aufrechterhält, wäre m. E. zu erwägen, den Reichsführer SS im Anschluß an das Schreiben vom 18. Juni 1938 – Rk. 262 Bg – ergänzend darauf hinzuweisen, daß sich der Wunsch des Führers, über das eingezogene Vermögen in Österreich persönlich zu befinden, auch auf diejenigen Vermögensgegenstände erstreckt, die bereits eingezogen sind. Ich darf für diesen Fall folgendes Schreiben in Vorschlag bringen:

[...] ⁵

Kr[itzinger]

Gemälden, überwiegend aus dem Palais des Louis Rothschild in Wien: ebd. Bl. 125–134. Zu ihrem Verbleib vgl. R 43 II/1269g, Bl. 2–30.

³ Schnellbrief RIM an RMRk vom 1. 7. 1938, mit Abschriften der folg. Schreiben: RIM an RFSSChDP und RKom. Bürckel, 27. 4. und 12. 5., letzteres mit Entw. einer „VO über die Einziehung volks- und staatsfeindl. Vermögens im Lande Österreich“; RFSSChDP an RIM, 21. 5. und 11. 6. 1938. R 43 II/1269a, Bl. 10–18; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12634.

⁴ Der RIM hatte, woran er im Schreiben vom 27. 4. 1938 (o. Anm. 3) erinnerte, den RFSSChDP durch die 2. VO zum Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Dt. Reich vom 18. 3. 1938 (RGBl. I S. 262) zwar ermächtigt, „die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung notwendigen Maßnahmen auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen [zu] treffen“. Danach seien auch Beschlagnahmen von Sachen und Rechten zulässig. „Dagegen ist durch meine Ermächtigung keine rechtliche Unterlage dafür gegeben, Sachen und Rechte, die staats- oder volksfeindlichen Bestrebungen gedient haben, einzuziehen. Ich ersuche Sie daher, von solchen Maßnahmen, die ungesetzlich sein würden, abzusehen.“ Die fehlende Rechtsgrundlage sollte dann die über Bürckel (o. Anm. 3) vorgelegte VO schaffen.

⁵ Folgt Konzept eines entspr. Schreibens an den RFSSChDP, das Lammers am 7. 7. 1938 ausfertigte. – Zum Fortgang: Ein der RkEI am 15. 12. 1938 vom RStH in Wien übersandtes 31seitiges Verzeichnis der von der Gestapo bei österr. Juden beschlagnahmten Vermögenswerte wies zum Stichtag 22. 7. allein den Wert des Bargelds und der Effekten mit über 4,7 Mio RM aus; R 43 II/1269a, Bl. 32–62, 98, 157. Am 23. 7. leitete der RIM den Ressorts seinen VO-Entw. zu und hielt am 9. 8. eine Referentenbesprechung über ihn ab. MR Erbe orientierte Kritzinger über das Ergebnis: Die österr. Stellen hätten insbes. Bedenken dagegen geäußert, daß die Rechte Dritter an eingezogenen Gegenständen und die Forderungen gegen aufgelöste Vereinigungen erlöschen sollten, auch wünsche man dort das eingezogene Vermögen zur Wiedergutmachung für geschädigte NS-Aktivist*innen zu verwenden. Zum letzten Punkt verwies Kritzinger sogleich auf den Verfügungsvorbehalt Hitlers. Ebd. Bl. 23–26, 30; R 2/5870, Bl. 18–26. Der RIM lud nun unter Vorlage eines revid. VO-Entw. auf den 2. 9. 1938 zu einer neuen Besprechung ein: Dok. Nr. 196.

Zitierhinweis

Nr. 144 Führervorbehalt für Beschlagnahmen in Österreich. 18. Juni / 2. Juli 1938a. Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei. 18. Juni 1938b. Vorlage des Ministerialdirektors Kritzingen an Reichsminister Lammers. 2. Juli 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d144>